



Nr. 335 Ministerbesprechung vom 11. November 1927, 16 Uhr

R 43 I/1425, Bl. 105–112

Anwesend: Marx, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Geßler, Schätzel, Koch, Schiele; RSparkom. Saemisch; StS Meissner, v. Schubert, Popitz, Geib, Joël, Gutbrod, Hoffmann; Adm. Zenker; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Köpke, Dammann, Lothholz, Rettig, Schneider; MinDirig. Wachsmann, Weigert; MinR Wöllke, Graf Schwerin v. Krosigk, Frhr. v. Massenbach, Koehler; Protokoll: MinR Feßler (P. 1–5), Vogels (P. 6–9).

Beginn: 16:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf eines Gesetzes über die Krankenversicherung der Seeleute. [...]
2. Deutsch-tschechoslowakische Handelsvertragsverhandlungen. [vertagt]
3. [Außerhalb der Tagesordnung: Handelsvertrag mit Jugoslawien.] [...]
4. [Außerhalb der Tagesordnung: Kleinrentnerfürsorge.]
5. [Außerhalb der Tagesordnung: Fall Cremer.]
6. Reichshaushalt 1928 und
7. Ausgaben des außerordentlichen Haushalts.
8. Örtliche Sonderzuschläge. [abgesetzt]
9. Beförderungsstellen für Ministerialräte. [abgesetzt]

Vor Eintritt in die Tagesordnung bedauerte der Herr Reichskanzler daß Punkt 1 (Nürburgring) habe abgesetzt werden müssen ¹.
[...]

¹ Siehe dazu Dok. Nr. 349, P. 4.

1. Entwurf eines Gesetzes über die Krankenversicherung der Seeleute. [...]

2. Deutsch-tschechoslowakische Handelsvertragsverhandlungen. [vertagt]

3. [Außerhalb der Tagesordnung: Handelsvertrag mit Jugoslawien.] [...]

4. [Außerhalb der Tagesordnung: Kleinrentnerfürsorge ².]

Weiter brachte außerhalb der Tagesordnung der *Reichsarbeitsminister* die Frage der Unterstützung der Kleinrentner zur Verhandlung. Das Reichsarbeitsministerium habe hierfür in seinen Etat 25 Millionen eingesetzt. Der Reichsfinanzminister sei dagegen, weil es sich um Wohlfahrtspflege handle, die den Ländern obliege. Der Sozialpolitische Ausschuß werde sich in der kommenden Woche mit dem sehr weitgehenden Antrage der Demokratischen Partei wegen der Kleinrentnerfürsorge befassen ³. Die Auswirkung dieses Antrages würde sich auf etwa 200 Millionen im Jahre belaufen, während die Fürsorge jetzt ungefähr 170 Millionen in Anspruch nehme. Der demokratische Antrag erfasse aber nur etwa ein Drittel der Personen, die jetzt unterstützt würden, so daß neben diesen für die weiteren # die bisherige Fürsorge noch in Frage käme. Berufungen seien zu befürchten. Es handle sich um einen neuen Fürsorgezweig, der vom Reiche übernommen würde. Die Sozialdemokratische Partei würde zustimmen.

Der *Reichswirtschaftsminister* bat, die Entscheidung zu vertagen, bis die Minister mit ihren Parteien Fühlung genommen hätten.

Das *Kabinett* erklärte sich damit einverstanden ⁴.

5. [Außerhalb der Tagesordnung: Fall Cremer.]

Im Kreise lediglich der Minister, unter Zuziehung des Staatssekretärs v. Schubert und im Beisein der Staatssekretäre Schmid und Meissner sowie des Ministerialdirektors v. Hagenow und des Protokollführers wurde alsdann *außerhalb der Tagesordnung* über den Fall Cremer verhandelt.

Staatssekretär Joël schilderte den Sachverhalt. Cremer sei auf dem Übergangstreifen bei Neuenahr verhaftet worden, der als unbesetztes Gebiet gelte, als er einen Beamten der Kölner Polizei zum Verrat von Einrichtungen dieser Behörde veranlassen wollte. Die Zuständigkeit der deutschen Gerichte sei zweifelsfrei, da es sich nicht um einen Notfall des Übertritts auf dieses Gebiet gehandelt

² Kleinrentner waren alte oder erwerbsunfähige Personen, die ein ihre wirtschaftliche Existenz sicherndes Vermögen besaßen, es aber durch die Inflation verloren hatten und infolgedessen auf öffentliche Fürsorge angewiesen waren. Die Durchführung und Finanzierung der Kleinrentnerfürsorge war den Ländern und Gemeinden übertragen; das Reich zahlte lediglich Zuschüsse im Rahmen der hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Die rechtliche Grundlage der Kleinrentnerfürsorge bildeten seit der Währungsstabilisierung hauptsächlich die „VO über Fürsorgepflicht“ vom 13.2.24 (RGL. I, S. 100) und die „Reichsgrundsätze über Voraussetzung, Art und Maß der öffentlichen Fürsorge“ vom 4.12.24 (RGL. I, S. 765). Vgl. dazu: Deutsche Sozialpolitik 1918–1928, Erinnerungsschrift des Reichsarbeitsministeriums, S. 239 ff.; Syrup, Hundert Jahre staatliche Sozialpolitik 1839–1939, S. 403; Politisches Jahrbuch 1927/28, S. 486 ff.

³ Die DDP-Fraktion hatte dem RT am 21.7.27 den „Entwurf eines Rentnerversorgungsgesetzes“ vorgelegt (RT-Bd. 417, Drucks. Nr. 3621). Der GesEntw., der inzwischen dem Sozialpolitischen Ausschuß des RT zur Beratung überwiesen worden war, wollte einer bestimmten Gruppe von Kleinrentnern anstelle der bisherigen Fürsorge einen gesetzlich garantierten Anspruch auf Rente verschaffen. Die Stellungnahme des RArbMin. zu diesem GesEntw. der DDP sowie einen Überblick über die geltende Regelung der Kleinrentnerfürsorge enthält der „Referentenentwurf einer Denkschrift über die Kleinrentnerfürsorge“, den der RArbM dem StSRkei mit Begleitschreiben vom 10. 11. übersandte; im Begleitschreiben erklärte der RArbM, er „halte eine grundsätzliche Stellung[nahme] des Kabinetts für erforderlich, ob eine neue soziale Versorgung geschaffen werden kann und soll“ (R 43 I/2104, Bl. 141–158).

⁴ Zur weiteren Beratung dieser Frage siehe Dok. Nr. 337 (unter „Haushalt des Reichsarbeitsministeriums“) und Nr. 340, P. 2.

habe, wie die Franzosen behaupten. Auch das Durchqueren besetzten Gebietes beim Transport des Verhafteten habe die Zuständigkeit nicht verändert ⁵.

Das Kabinetts müsse entscheiden, ob der Oberreichsanwalt ⁶ angewiesen werden solle, den Verhafteten freizulassen oder ob der Senat des Reichsgerichts, dem die Haftbeschwerde des Cremer zur Entscheidung vorliege, seinen Spruch fällen und damit die Durchführung des Gerichtsverfahrens erfolgen solle.

Der Reichsminister der Justiz trete für die Durchführung des Verfahrens ein.

Staatssekretär v. Schubert führte aus, die Rechtslage sei nach Ansicht des Auswärtigen Amtes (Reichsminister Stresemann sei der Fall noch nicht vorgetragen worden) nicht eindeutig. Es sei zu befürchten, daß die öffentliche Meinung Frankreichs im höchsten Grade vergiftet würde, wenn der Fall in der Presse zur Behandlung käme. Die Franzosen hätten beim Rheinlandkommissariat ⁷ bereits sehr heftige Vorstellungen erhoben. Sie seien bereit, Cremer zu bestrafen und aus dem besetzten Gebiet zurückzuziehen.

Staatssekretär Schmid wandte sich gegen den Vorschlag des Auswärtigen Amtes. Cremer sei einer der gefährlichsten und verrufensten Beamten der französischen Sûreté militaire. Die Reichsregierung würde sich schwersten Vorwürfen aussetzen, wenn sie ihn freiließe, nachdem er endlich unter den schwerwiegendsten Verdachtsmomenten festgenommen worden sei. Auch das Reichskommissariat vertrete diesen Standpunkt. Möglicherweise könne nach der Verurteilung in Frage kommen, ihn zum Austausch für deutsche Gefangene zu benutzen. Vorher sei das nicht möglich, weil die Franzosen noch auf dem Standpunkt ständen, die Verhaftung sei unberechtigt gewesen. Sie würden durch die Gerichtsverhandlung in eine unbequeme Lage gebracht, weil sich dabei herausstellen würde, wie sehr die Bedrückung im besetzten Gebiet wirke.

Der *Reichskanzler* stimmte insbesondere den letzteren Ausführungen zu. Er stellte fest, daß die überwiegende Mehrheit des Kabinetts mit der Fortsetzung des gerichtlichen Verfahrens einverstanden ist. Das Verfahren soll mit größter Beschleunigung durchgeführt werden ⁸.

6. Reichshaushalt 1928 und

7. Ausgaben des außerordentlichen Haushalts.

Der *Reichsminister der Finanzen* erläuterte den vorliegenden Entwurf eines Gesetzes für die Feststellung des Reichshaushaltsplans für das Rechnungsjahr 1928 und gab einen Gesamtüberblick über

⁵ Hierzu heißt es im Tätigkeitsbericht des RKom. für die besetzten rheinischen Gebiete (Frhr. Langwerth v. Simmern) für das Jahr 1927: „Am 25. September 1927 wurde der französische Kriminal-Inspektor Krämer [sic] im unbesetzten Teil von Bad Neuenahr, aber innerhalb des sogenannten Übergangsstreifens von deutschen Polizeibeamten wegen Spionage verhaftet, die er durch Beeinflussung von Personen im unbesetzten Deutschland begangen hatte. Der französische Oberkommissar [Tirard] stellte die Forderung, den Verhafteten freizulassen, weil die Verhaftung unrechtmäßig sei. Ich habe die beteiligten Polizei- und Justizbehörden unter Geltendmachung der von dem Reichsgericht aufgestellten Rechtsgrundsätze gegen diesen Vorwurf verteidigt.“ (R 43 I/198, Bl. 345).

⁶ Werner.

⁷ Reichskommissariat für die besetzten rhein. Gebiete.

⁸ Über die weitere Behandlung des Falles orientieren mehrere Aktenvermerke des MinR Vogels (R 43 I/557, Bl. 102–104). So vermerkte Vogels am 3.12.27: Nach Mitteilung des RMinbesGeb. „nimmt das Spionageverfahren gegen Cremer vor dem Reichsgericht seinen Fortgang. [...] Die [Interalliierte] Rheinlandkommission hat wegen des Spezialfalles dem Reichskommissar gegenüber nichts verlauten lassen. Sie hat jedoch ganz allgemein einen Notenwechsel darüber eröffnet, ob es zulässig sei, daß deutsche Behörden Haftbefehle gegen Angehörige der Besatzungsmächte erlassen können und ob diese Haftbefehle im sogenannten Übergangsstreifen vollstreckt werden dürfen.“ Am 15.2.28 notierte Vogels: „Das Reichsgericht hat Cremer am 10. Februar wegen Spionage zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Die Franzosen haben daraufhin – offenbar als Repressalie – den leitenden Polizeibeamten in Neuenahr mit Namen Steinbach verhaftet und nach Mainz abtransportiert. [...]“ Abschließend vermerkte Vogels am 11.5.28, daß die Angelegenheit vom RMinbesGeb. „im Wege von Austauschverhandlungen erledigt“ werde.

den Reichshaushaltsplan⁹. Im einzelnen führte er aus, daß der ordentliche Haushalt und der außerordentliche Haushalt sich nach der Aufstellung ausgleichen und bat, die zur Erreichung dieses Zieles für notwendig erachteten Maßnahmen zu billigen. Dies gelte insbesondere auch von den durchgreifenden Vorschlägen zur Erreichung des Ausgleichs im außerordentlichen Haushalt¹⁰. Wie aus den Anlagen ersichtlich, sei für das Rechnungsjahr 1928 eine Vermehrung des Anleihebedarfs nicht vorgesehen. Der ordentliche Haushalt schließe bei den Einnahmen und den Ausgaben mit rund 9,5 Milliarden ab. Das Mehr gegen 1927 belaufe sich demnach auf rund 578 Millionen Reichsmark. Von dieser Summe entfalle ein Betrag von rund 400 Millionen Reichsmark auf die erhöhten Reparationszahlungen. Die der Haushaltsaufstellung zugrunde liegenden Schätzungen seien mit gewissenhaftester Vorsicht vorgenommen worden und er hoffe zuversichtlich, bei normaler Entwicklung der Dinge mit den Voranschlägen durchzukommen. Es sei auch geprüft worden, ob das Mehr des Ordinariums sich nicht auf das Mehr der Reparationssummen beschränken lasse, mit anderen Worten, ob nicht eine weitere Einschränkung der Ausgaben um rund 178 Millionen Reichsmark zu erreichen sei. Wie jedoch eine Durchsicht der Hauptausgabeposten des Voranschlages für das Ordinarium ergebe, sei der größte Teil der Ausgaben zwangsläufig gebunden. Frei seien höchstens die sächlichen Verwaltungsausgaben der einzelnen Ressorts. Es sei natürlich theoretisch möglich, hier weiter zu kürzen; nach den praktischen Erfahrungen früherer Jahre komme bei derartigen Versuchen indessen nicht viel heraus. Sollte der Wunsch geäußert werden, die Ausgaben zu erhöhen, so könne er damit nur einverstanden sein, wenn gleichzeitig auch für Deckungsmöglichkeiten gesorgt werde.

Der *Reichswirtschaftsminister* führte aus, daß das Mehr der Ausgaben sich unbedingt auf das Mehr der Reparationsleistungen beschränken müsse. Das Reichskabinett müsse angesichts der politischen und wirtschaftlichen Gesamtsituation entschlossen die hierzu erforderlichen Schritte tun. Die Konjunktur beginne bereits abzuflauen, und es lägen mancherlei Anzeichen dafür vor, daß die Verhältnisse im kommenden Rechnungsjahre nicht so günstig bleiben würden wie bisher. Zwar sei die nach der Veröffentlichung des Schriftwechsels mit dem Reparationsagenten¹¹ eingetretene Beunruhigung des amerikanischen Anleihemarktes inzwischen im großen und ganzen überwunden, indessen dürfe nicht vergessen werden, daß das Kernstück des Memorandums des Reparationsagenten in der Betonung der Wichtigkeit des Ausgleichs des Reichshaushalts bestehe. Daher komme alles darauf an, den maßgebenden Beurteilern des Reichshaushalts im In- und Auslande den Eindruck zu vermitteln, daß der Haushaltsausgleich unter allen und jeden Umständen gesichert sei. Jeder Zweifel beschwöre für die deutsche Wirtschaft katastrophale Folgen herauf. Das Reichskabinett müsse die Ausgaben des Ordinariums daher unbedingt um 178 Millionen Reichsmark vermindern. Bedenklich sei auch, daß der ungedeckte Anleihebedarf des Extraordinariums in Höhe von 914 Millionen Reichsmark nach wie vor offen bleibe¹². Die hieraus drohenden finanziellen Gefahren müßten behoben werden. Er kritisierte auch die Einstellung des Haushaltsüberschusses von 1927 in Höhe von voraussichtlich 200 Millionen Reichsmark in die Einnahmen des Ordinariums von 1928, sowie ferner die Heranziehung des letzten Restes des Betriebsmittelfonds (rund 60 Millionen) für den gleichen Zweck.

Der *Reichsminister der Finanzen* wies demgegenüber darauf hin, daß es nach seiner Meinung unmöglich sei, die bisherigen Methoden der Haushaltsgebarung plötzlich radikal zu verlassen. Man habe seit Februar 1926 bewußt eine Anleihepolitik eingeleitet. Diese Politik habe er jetzt eingestellt und für das Jahr 1928 keine neue Anleiheermächtigung nachgesucht. Mehr könne zur Zeit nicht erwartet werden. Gewiß sei es möglich, den Einnahmenüberschuß von 200 Millionen Reichsmark und den Betriebsmittelfonds von 60 Millionen Reichsmark nicht in der vorgesehenen Weise heranzuziehen.

⁹ Der von RFM Köhler vorgelegte GesEntw. über die Feststellung des Reichshaushaltsplans für 1928 sah Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils 9673 Mio RM vor; davon entfielen 9562 Mio RM auf den ordentlichen und 111 Mio RM auf den außerordentlichen Haushalt (R 43 I/878, Bl. 162–169).

¹⁰ Siehe Dok. Nr. 330.

¹¹ Siehe Dok. Nr. 332, Anm. 13.

¹² Siehe dazu Dok. Nr. 330.

Die Folge sei nur, daß das Kabinett alsdann zu ganz radikalen Abstrichen bei den Ausgaben in Höhe von 260 Millionen kommen müsse.

Der *Reichsminister des Innern* brachte zum Ausdruck, daß es nach seiner Meinung politisch verfrüht, ja unerträglich sei, sich bei der Haushaltsgebarung schon jetzt so vollkommen nach der Reparationsschuld zu richten, daß nur die Erhöhung der Reparationszahlungen als Mehrausgabe im Reichshaushalt erscheinen dürfe.

Der *Reichswehrminister* erklärte, daß er an sich mit der äußersten Beschränkung in den Ausgaben des Reichs durchaus einverstanden sei. Nach seiner Meinung sei es aber notwendig, daß in der Öffentlichkeit einmal mit aller Deutlichkeit ausgesprochen werde, daß die Kreise von Industrie und Wirtschaft in ihrem äußeren Auftreten nicht wie bisher gänzlich den Schein der Sparsamkeit vermissen ließen. Wirtschaft und Industrie müssen sich dies gesagt sein lassen, wenn sie mit Erfolg Kritik an der Beamtenbesoldungspolitik und an den Arbeiterlöhnen üben wollten.

Der *Reichsarbeitsminister* pflichtete der Mahnung zu äußerster Sparsamkeit bei, meinte jedoch, daß man praktisch nur weiterkommen könne, wenn der Reichsminister der Finanzen eine tabellarische Übersicht über die den einzelnen Ministerien zur Verfügung stehenden Fonds gäbe, da es dem Kabinett nur so möglich sei, sich ein Urteil über Ersparnismöglichkeiten zu bilden.

Der *Reichssparkommissar* erklärte, daß er auf Grund seiner eingehenden Erfahrungen, die er bei seiner Mitarbeit an der Aufstellung des Etats habe sammeln können, sagen dürfe, daß allenthalben der ernstliche Wille zu größtmöglicher Sparsamkeit vorherrschend gewesen sei. Wenn er einen Vorschlag machen solle, so sei es der, zu empfehlen, daß die Ausgabenpolitik so elastisch gestaltet werde, daß der Reichsminister der Finanzen zu einer Kontingentierung der sächlichen Verwaltungsausgaben ermächtigt sei, wenn sich im Laufe des Jahres herausstellen sollte, daß seine Einnahmenschätzungen sich nicht verwirklichten.

Auf Vorschlag des *Reichskanzlers* trat das Kabinett sodann in die Beratung der einzelnen Etats ein. [Es wurden einzelne Ausgabetitel in den Haushalten des Reichspräsidenten und des Reichstags besprochen.]

Allgemein erklärte der *Reichswirtschaftsminister* daß es notwendig sei, die gesamten sächlichen Ausgaben der einzelnen Reichsressorts um 10 v. H. zu kürzen. Er selbst sei für sein Ministerium zu einer derartigen Kürzung bereit, sobald auch die anderen Etats zu entsprechenden Zugeständnissen bereit seien. Den einzelnen Ressortchefs könne vorbehalten werden, bei welchen Ausgabetiteln sie Streichungen vornehmen wollten, wenn nur als Gesamtergebnis eine Kürzung um 10 v.H. herauskomme.

Der *Reichsminister der Finanzen* erklärte sich mit diesem Vorschlag grundsätzlich einverstanden. Er meinte nur, daß der außerordentliche Haushalt sowie der Aufwand für die Besoldungen bei dieser Maßnahme außer Betracht zu bleiben hätten.

Der *Reichswirtschaftsminister* erklärte sich bereit, anhand des Haushalts für sein Ministerium schon jetzt zu zeigen, bei welchen Ausgabetiteln er zu Streichungen oder Kürzungen bereit sei. [Es folgen Kürzungsvorschläge des Reichswirtschaftsministers.]

Der *Reichswehrminister* führte aus, daß beim Wehretat nach Lage der besonderen Verhältnisse beim Heere nicht auf ähnlichem Wege vorgegangen werden könne. Er erklärte aber, daß zwischen ihm und dem Reichsminister der Finanzen ein Betrag von 17 Millionen Reichsmark, der noch nicht in den Etat aufgenommen sei, streitig geblieben sei, und daß er bereit sei, von dieser strittigen Summe auf 6 Millionen zu verzichten. Mehr zu tun sei ihm nicht möglich.

Der *Reichsminister der Finanzen* meinte, es sei zweckmäßiger, daß die einzelnen Ressorts zunächst selbst einmal ihre Etats auf Kürzungsmöglichkeiten im Sinne der Vorschläge des Reichswirtschaftsministers durchsähen, d. h. daß sie selbst eine Prüfung darüber vornehmen, auf welche Weise 10 vom Hundert des Gesamtaufwandes der sächlichen Ausgaben gestrichen werden könnten.

Nach längerer Aussprache beschloß das Kabinett auf Vorschlag des Reichskanzlers,

daß jedes Ressort mit größter Beschleunigung seinen Etat einer Nachprüfung unterziehen solle, mit dem Ziele, zu einem Abstrich in den sächlichen Ausgaben in Höhe von 10 vom Hundert der Gesamtausgaben – unter Ausschluß des Postens für Besoldung und des Extraordinariums – zu gelangen. Das Ergebnis dieser Nachprüfung soll am Montag, den 14. November zum Gegenstand einer Ministerbesprechung gemacht werden¹³.

8. Örtliche Sonderzuschläge. [abgesetzt]

9. Beförderungstellen für Ministerialräte. [abgesetzt]

¹³ Siehe Dok. Nr. 337.

Zitierhinweis

Nr. 335 Ministerbesprechung vom 11. November 1927, 16 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1056–1061 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D335>